



GRAND ANNECY AGGLOMERATION
46 avenue des Iles
74007 Annecy Cedex

MAITRISE D'ŒUVRE
POUR LA CONSTRUCTION D'UN POLE D'ECHANGE MULTIMODAL (PEM)
DE LA PILLEUSE INTÉGRANT LE DEPOT DU SERVICE DE TRANSPORT A LA
DEMANDE (TAD)
À ANNECY (SEYNOD 74600)
Concours

REGLEMENT DE CONCOURS
Phase candidature

Date et heure limite de réception des candidatures
22 octobre 2026 à 12h00

Maître d'ouvrage : Grand Annecy Agglomération	Règlement de concours Annexes : 1- Présentation synthétique de l'équipe 2- Références du mandataire 3- Références des autres membres de l'équipe
Assistance à maîtrise d'ouvrage : ABAMO & CO	
Date : Septembre 2026	
Version : V1	

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION	4
1.1 Présentation de l'opération	4
1.2 Enveloppe prévisionnelle de travaux	4
1.3 Calendrier prévisionnel de l'opération	5
1.4 Etendue de la mission de maîtrise d'œuvre	5
ARTICLE 2. ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE	5
ARTICLE 3. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY	5
3.1 Composition du jury	5
3.2 Fonctionnement du jury	5
3.3 Confidentialité	6
3.4 Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants	6
ARTICLE 4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION	6
4.1 Forme de la consultation	6
4.2 Retrait du dossier de consultation	6
4.3 Déroulement de la procédure	6
4.4 Calendrier prévisionnel de la procédure	7
ARTICLE 5. PREMIERE PHASE : REMISE DES CANDIDATURES	7
5.1 Dossier de consultation des candidats	7
5.1.1 Contenu du dossier de consultation	7
5.1.2 Modification de détail au dossier	7
5.1.3 Renseignements complémentaires	7
5.2 Conditions de participation des concurrents	8
5.2.1 Capacité juridique	8
5.2.2 Capacités économiques et financières	8
5.2.3 Capacités techniques et professionnelles	8
5.3 Pièces de la candidature à fournir	9
5.4 Modalités de remise des plis	10
5.5 Date et heure limite de remise des candidatures	11
5.6 Sélection des candidatures	11
5.6.1 Candidature incomplète	11
5.6.2 Critères de sélection	11
5.6.3 Avis motivé du jury	11
5.6.4 Processus de sélection des candidatures	11
5.7 Invitation à participer au concours	12
ARTICLE 6. DEUXIEME PHASE : REMISE DES PRESTATIONS (REGLEMENT PROVISoire)	12
6.1 Dossier de consultation	12
6.2 visite de site	12
6.3 Questions des participants et renseignements préalables à la remise des projets	12
6.4 Pièces à fournir	12
6.5 Forme et présentation des prestations	15
6.5.1 Prestations dématérialisées	15
6.5.2 Prestations sur support physique	16

6.6	Date et heure limite de remise du dossier projet	16
6.7	Organisation de l'anonymat – Secrétariat de concours	16
6.8	Evaluation des projets	17
6.9	Examen des projets par le jury.....	17
6.10	Proposition du jury sur le versement de la prime	17
6.11	Dialogue éventuel avec les participants.....	18
6.12	Désignation du lauréat	18
ARTICLE 7.	VERSEMENT DE LA PRIME	18
ARTICLE 8.	REMISE DE L'OFFRE ET NÉGOCIATION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE	18
ARTICLE 9.	DROIT DE PUBLICITÉ ET DE REPRÉSENTATION DES PROJETS.....	19
ARTICLE 10.	PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.....	20
ARTICLE 11.	VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS	20

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

L'agglomération du Grand Annecy a élaboré, pour donner suite à une grande phase de concertation, un Plan de Mobilité 2030 (basé sur le Plan de Déplacement Urbain acté en 2021) afin de répondre aux enjeux de mobilités sur son territoire en matière d'accessibilité et de lutte contre le réchauffement climatique. Dans le cadre de l'élaboration du PLUi HM Bioclimatique, le Grand Annecy a choisi de mettre en œuvre un POAM qui actualise et poursuit le PDM 2030 en affichant les mêmes ambitions que ce dernier mais en allant plus loin sur certaines actions. L'action n°7 du POAM est de « Créer des pôles multimodaux sur l'ensemble du territoire ».

Le Schéma Directeur des Pôles d'Echanges Multimodaux, réalisé par le Grand Annecy en 2022 a identifié les emplacements de 24 pôles d'échanges multimodaux, dont celui d'Annecy-Seynod, objet de la présente consultation.

Le présent PEM, objet de la consultation, est localisé dans un secteur stratégique au cœur d'un nœud routier et autoroutier structurant (A41 reliant Chambéry à Genève, RD1201 Avenue d'Aix-les-Bains reliant Aix-les-Bains à Saint-Julien-en-Genevois), Voie verte (en cours d'aménagement). Son implantation se veut aussi comme porte d'entrée d'une future ZAE de la Pilleuse de 10 hectares. Le projet devra s'inscrire en cohérence avec les projets en cours.

Sur la base du programme fonctionnel et technique qui sera remis aux candidats admis à concourir, l'opération comprend donc :

- **La construction d'un ouvrage type parking silo**, couvert, sécurisé, d'environ 20 000 m² et qui s'élève en R+4 et qui accueille :
 - 520 places de stationnements VL et une 30^{aine} de places motos, accessibles au public ;
 - dont 50 places de stationnements pour les services du TAD (transport à la demande) ;
 - Les espaces supports du dépôt du TAD : atelier de maintenance, espaces tertiaires afférents ;
 - Les espaces supports liés au service des transports en commun : services usagers et locaux des chauffeurs.
- **L'aménagement des espaces extérieurs :**
 - Bus : Zone de desserte / Quais (3 bus) et de régulation (4 bus) ;
 - Vélos : Stationnements sécurisés (box) et en libre-service ;
 - Aire de covoiturage (8 places) ;
 - Petite logistique urbaine (lockers).

Le tout s'inscrit en cohérence avec le projet de la ZAE de la Pilleuse ainsi que du développement de la voie verte par le CD74, la Via 5 lacs.

1.2 ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE TRAVAUX

Le montant des travaux est estimé à **10 650 000 € HT**.

Cette estimation comprend :

- Le terrassement et la viabilisation du terrain ;
- La construction neuve et les éléments fixes (mobilier de cuisine, placard intégré, vestiaires...) ;
- L'aménagement des extérieurs incluant le mobilier (table de pique-nique, bancs...) ;
- Le mobilier fixe des quais (hors abri voyageurs) ;
- Le marquage et la signalisation.

Ce coût ne comprend pas :

- Le mobilier non fixe ;
- Les abris voyageurs ;
- Les dispositifs de contrôle d'accès, de surveillance, les bornes de recharges électriques...
- Les fondations spéciales éventuelles.

1.3 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre est prévue **courant printemps 2027** à l'issue du concours et de la procédure sans publicité ni mise en concurrence.

Le dépôt du dossier PC est projeté pour printemps 2028 et le démarrage du chantier est estimé pour printemps 2029.

La mise en service des nouveaux locaux (après levée de toutes les réserves, passage de la commission de sécurité...) est souhaitée à l'Automne 2030.

1.4 ETENDUE DE LA MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE

Le titulaire se verra confier une mission de maîtrise d'œuvre composée des éléments de mission suivants :

- Une mission de **BASE** complète au sens de l'article R2431-4 du Code de la Commande Publique (CCP), incluant les études d'**exécution (EXE) totales** ;
- Une mission **OPC** (ordonnancement, pilotage et coordination) ;
- Les missions complémentaires de maîtrise d'œuvre suivantes :
 - Mission de **coordination SSI** (système de sécurité incendie) ;
 - Mission de **signalétique**.

ARTICLE 2. ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est la **Communauté d'Agglomération du Grand Annecy**

Adresse : 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy Cedex.

La personne représentant l'acheteur est Monsieur Antoine Armand, Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Annecy ou son représentant légal.

Assistant à maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage a désigné comme assistant à maîtrise d'ouvrage **ABAMO & CO** qui est chargé d'une mission de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation du présent concours.

ARTICLE 3. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY

3.1 COMPOSITION DU JURY

Conformément aux articles R. 2162-22 et R. 2162-24 du CCP, le jury comprend :

- Le Président du Grand Annecy, Président du jury, ou son représentant ;
- Les 5 membres titulaires de la commission d'appel d'offres ou leurs suppléants ;
- Au moins un tiers de membres possédant la même qualification professionnelle que celle exigée des candidats, soit 3 maîtres d'œuvre, désignés par le Président du jury.

Le jury se réserve le droit d'auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. Ces personnalités invitées n'auront qu'une voix consultative.

3.2 FONCTIONNEMENT DU JURY

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente (5 personnes).

En l'absence de consensus, le jury délibère à la majorité des membres présents et à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la voix du Président du jury est prépondérante.

3.3 CONFIDENTIALITE

Conformément à l'article L. 2132-1 du CCP, les réunions du jury se déroulent à huis-clos et les débats ne font l'objet d'aucune diffusion extérieure, quel qu'en soit le support.

Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité durant tout le déroulement du concours.

3.4 PROPOSITION D'ADAPTATION DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE AUX PARTICIPANTS

Outre ses travaux relatifs à l'analyse des candidatures et son avis sur celles-ci, le jury, après avoir pris connaissance du règlement de la deuxième phase du concours et du contenu du dossier de consultation des participants, peut proposer à l'acheteur les adaptations et précisions nécessaires à apporter à ces éléments préalablement à leur transmission aux participants retenus.

ARTICLE 4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4.1 FORME DE LA CONSULTATION

La présente consultation prend la forme d'un **concours restreint de maîtrise d'œuvre sur ESQ+**, organisé conformément aux dispositions des articles L. 2125-1-2°, R. 2162-15 à R.2162-26 et R. 2172-1 à R.2172-6 du CCP.

4.2 RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation complet est téléchargeable gratuitement sur le profil d'acheteur du maître d'ouvrage à l'adresse suivante : www.marches-public.info

L'attention des candidats est appelée sur l'importance de s'identifier sur la plateforme lors du téléchargement du dossier de consultation, afin d'être destinataires de tous les échanges et des modifications du cahier des charges, le cas échéant. La décision de ne pas s'identifier sur la plateforme de dématérialisation relève de l'entière responsabilité des candidats qui ne pourront élever aucune réclamation en cas de modification du dossier de consultation des entreprises dont ils ne seraient pas destinataires.

4.3 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Le concours se déroule en deux phases :

- 1. Remise des candidatures** par tous les candidats intéressés
Examen des candidatures par le jury et formulation d'un avis motivé
Sélection par l'acheteur des **3 équipes** qui seront appelées à participer à la seconde phase
- 2. Remise anonyme d'un dossier de projet niveau ESQUISSE+**
Examen et classement des projets par le jury
Levée de l'anonymat
Le cas échéant, si le jury a porté des questions au procès-verbal sur un ou des projets (préalablement à la levée de l'anonymat), établissement d'un dialogue avec les participants
Désignation par l'acheteur d'un ou plusieurs lauréat(s) au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury

À l'issue du concours, conformément aux articles R.2122-6 et R.2172-2 du CCP, l'acheteur lance une **procédure sans publicité ni mise en concurrence** lui permettant de négocier avec le ou les lauréats les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre.

4.4 CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE

Etapes	Dates prévisionnelles
Date limite de demande de renseignements supplémentaires	12/10/26
Remise des candidatures	Jeudi 22/10/26 à 12h00
Jury	Semaine du 23/11/26
Invitation à concourir pour les équipes présélectionnées	Semaine du 30/11/26
Visite de site	Mi-décembre
Date limite de demande de renseignements supplémentaires	Semaine du 01/02/2027
Remise des prestations	Semaine du 15/02/2027 à
Séance de négociation	Semaines du 22/03/2027 et suivantes
Notification du marché	Avril 2027

Toutes les dates ultérieures à la remise des candidatures sont données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer dans le courant de la procédure.

ARTICLE 5. PREMIERE PHASE : REMISE DES CANDIDATURES

5.1 DOSSIER DE CONSULTATION DES CANDIDATS

5.1.1 Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation en phase candidatures comporte les pièces suivantes :

- Le présent règlement de concours (RC) comportant :
 - Les clauses régissant la 1^{ère} phase (candidatures),
 - Les clauses régissant la 2^e phase (prestations), dont les contenus sont susceptibles d'être complétés ou adaptés par l'acheteur jusqu'à l'issue de la présentation de l'opération aux participants retenus.
- Les annexes 1, 2 et 3 à renseigner dans le cadre de la remise des candidatures,
- Une note synthétique de présentation du site et de l'opération.

5.1.2 Modification de détail au dossier

L'acheteur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de réception des candidatures. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la stipulation précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.1.3 Renseignements complémentaires

Toutes les demandes de renseignements complémentaires d'ordre administratif ou technique feront l'objet d'une demande écrite, par le biais de la plateforme de dématérialisation, au plus tard 10 jours avant la date de remise des candidatures. Au-delà de ce délai, l'acheteur ne donnera pas suite aux questions qui lui auront été posées.

Une réponse sera adressée à tous candidats identifiés sur la plateforme de dématérialisation au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des candidatures.

Si la date limite fixée est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CONCURRENTS

Les candidats peuvent répondre à titre individuel ou sous la forme d'un groupement. Conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.

En cas de groupement, la forme souhaitée par l'acheteur est un groupement **conjoint avec mandataire solidaire**.

Le mandataire du groupement sera impérativement **l'architecte**.

En application de l'article R. 2142-4 du CCP, un opérateur économique ne peut être mandataire que d'un seul groupement.

Le maître d'ouvrage impose les clauses d'exclusivité suivantes :

- Participation limitée à un groupement pour cotraitants représentant la compétence architecture
- Participation limitée à 3 groupements pour les cotraitants représentant les compétences Ingénierie structure, Ingénierie fluides, Performance énergétique et QEB, et VRD.
- Il n'est pas prévu de restriction pour les cotraitants représentant les autres compétences.

5.2.1 Capacité juridique

Les candidats ne peuvent entrer dans aucun des cas d'exclusion prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou L.2141-7 à L. 2141-10 du CCP.

Lorsque le candidat est en situation de redressement judiciaire, il est dans l'obligation de préciser à quel stade en est la procédure.

5.2.2 Capacités économiques et financières

Garanties économiques et financières :

Le candidat doit présenter des garanties économiques et financières suffisantes en rapport aux prestations confiées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre consécutif au concours. Les analyses relatives au chiffre d'affaires seront réalisées sur la base du montant estimé du marché de maîtrise d'œuvre, rapportée à sa durée prévisionnelle.

Les opérateurs nouvellement créés doivent apporter la preuve de leurs capacités financières par tout moyen de preuve approprié, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Assurances pour les risques professionnels :

Conformément à l'article R. 2142-12 du CCP, l'acheteur exige des candidats qu'ils disposent d'une assurance permettant de couvrir les risques liés à l'exercice de la maîtrise d'œuvre et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour la mission de maîtrise d'œuvre consécutive au concours.

5.2.3 Capacités techniques et professionnelles

Aptitude à exercer la profession d'architecte :

En application de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent, soit à titre individuel, soit à travers un cotraitant du groupement, un architecte ou une société d'architecture répondant aux conditions définies par l'article 2 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 précitée.

Compétences exigées :

Le candidat devra justifier de compétences, références et moyens en matière de :

- **Architecture et Urbanisme**
- **VRD**
- **Paysage**
- **Economie de la construction**
- **Mobilité, électromobilité et stationnements (circulation, dimensionnement, report modal)**
- **Ingénierie structure**
- **Ingénierie fluides**
- **Performance énergétique et qualité environnementale du bâtiment**
- **Systèmes de sécurité incendie**
- **Acoustique**
- **Signalétique**

- **OPC**

NOTE : Il est rappelé qu'un membre d'une équipe pourra porter plusieurs compétences au sein de cette équipe. Il n'est pas imposé un bureau d'études dédié par compétence, dès lors que des garanties (références, formations, moyens techniques, ...) pourront être présentées à l'appui de la compétence en question.

Le candidat pourra mettre en avant d'autres compétences s'il juge que celles-ci peuvent apporter une plus-value au projet, dans le respect du cadre budgétaire de l'opération.

Les opérateurs nouvellement créés peuvent indiquer les expériences des personnels acquises antérieurement, sous réserve d'une présentation explicite et sans équivoque sur les entités contractantes et l'étendue de leur intervention sur les projets présentés.

5.3 PIECES DE LA CANDIDATURE A FOURNIR

Conformément à l'article R2151-12 du code de la commande publique, tous les documents seront entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français.

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Important : les dossiers seront obligatoirement présentés selon l'arborescence suivante, y compris la numérotation indiquée. Le nom des fichiers devra être court et ne comporter aucun caractère spécial (« , ' &... ») ni aucun accent. Le maître d'ouvrage insiste sur le fait que les dossiers ne respectant pas le formalisme imposé seront pénalisés.

5.3.1 Dossier A « administratif »

- A1 : Dossier commun à l'ensemble des membres d'un groupement : lettre de candidature (type DC1), accompagnée en cas de groupement par une lettre d'habilitation du mandataire par chacun de ses cotraitants, datée(s) et signée(s) ; intitulées « **A1 Lettre de candidature** » et « **A1 Pouvoir** »
- Pièces propres à chaque membre d'un groupement :
 - A2 : Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières (type DC2) du candidat, ; intitulée « **A2 DC2** »
 - A3 : Déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à 2141-5 ou L. 2141-7 à L.2141-10 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail, intitulée « **A3 Déclaration** »
 - A4 : Attestation d'assurance de chacun des membres du groupement en cours de validité, intitulée « **A4 Assurance** »
 - A5 : Pour l(es) architecte(s) uniquement, l'attestation d'inscription à l'Ordre des architectes en cours de validité, intitulée « **A5 Attestation Ordre** »
 - A6 : Le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire, intitulée « **A6 Jugement RJ** »
 - A7 : Déclaration de sous-traitance le cas échéant (formulaire DC4), intitulée « **A7 DC4** »

NOTE : Le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : <http://www.economie.gouv.fr/>.

5.3.2 Dossier B « technique »

- B1 : Une présentation synthétique de tous les membres de l'équipe candidate, en complétant l'annexe 1 « Présentation synthétique de l'équipe » du présent règlement. Les CV de l'interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage et des personnes en charge de la conception et du suivi de chantier devront être joints, pour chaque membre de l'équipe. Pièces intitulées « **B1 Annexe 1** » et « **B1 CV** »
- B2/B3 : Un dossier de références du mandataire composé de :

- L'annexe 2 « Références du mandataire » dûment complétée, présentant 4 références de projets de typologie, taille et/ou complexité comparable à l'opération envisagée. Intitulée « **B2 Annexe 2** »
- L'annexe 3 « Références du mandataire », qui présente les références illustrées selon le cadre transmis. Il est possible d'intégrer plusieurs images tant que celles-ci respectent le cadre final. La police et les informations demandées devront être respectées. Intitulée « **B3 Annexe 3** »

Les quatre références du mandataire devront intégrer au minimum :

- 2 références concernant **un bâtiment de même typologie dont référence avec atelier de maintenance.**
- 1 référence avec un **volume financier supérieur ou égal à 8M €HT** de travaux
- 1 référence de **travaux dans un contexte urbain similaire**

Les caractéristiques exigées pour les références du mandataire citées ci-dessus, devront être renseignées dans la colonne « Commentaire » du document intitulé « B2 – Annexe 2 ».

Les références du mandataire devront concerner des opérations sur lesquelles il avait un rôle équivalent (mandataire ou co-traitant avec une part de rémunération significative à préciser). En cas de présence d'un architecte co-traitant au sein du groupement, l'une des quatre références présentées peut porter sur une opération réalisée par celui-ci, à condition qu'elle concerne des prestations similaires à celles qui lui seraient confiées dans le cadre du présent projet (à préciser)

- B4 : Un dossier de références des autres membres de l'équipe : liste de références d'équipements de taille, nature et complexité comparable à l'opération envisagée – également pour le BE mobilité, sur les aspects multimodaux, en remplissant l'annexe 4 « Références des autres membres de l'équipe » (2 références max. par compétence au sein de l'équipe). Intitulée « **B4 Annexe 4** »

NOTE :

Les références devront dater de moins de 7 ans (date de réception des travaux)

Pour les références de projets en cours, la phase d'avancement sera précisée.

Les références de concours non lauréat ne sont pas autorisées.

Les éventuelles images de synthèse intégrées aux fiches devront comporter la mention « image de synthèse » en bas à droite

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contacter les maîtres d'ouvrages cités en référence.

Les opérateurs nouvellement créés peuvent indiquer les expériences des personnels acquises antérieurement, sous réserve d'une présentation explicite et sans équivoque sur les entités contractantes et l'étendue de leur intervention sur les projets présentés.

5.4 MODALITES DE REMISE DES PLIS

Les plis seront adressés par voie électronique sur le profil d'acheteur à l'adresse suivante : www.marches-public.info

La transmission des plis par tout autre moyen (support papier, courrier électronique, ...) est interdite et entraînera l'irrecevabilité du dossier.

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid (GMT+01:00). Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des candidatures.

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : .zip, .pdf, xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png, .dwg.

La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette procédure. Elle ne sera exigée de l'attributaire qu'au moment de la signature de son contrat (frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique à sa charge).

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

5.5 DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES CANDIDATURES

Indépendamment de la durée de leur transmission, les candidatures devront parvenir avant la date et l'heure limites de réception des candidatures indiquées sur la page de garde du présent document.

Toute réception tardive entraînera l'irrecevabilité.

5.6 SELECTION DES CANDIDATURES

L'examen des candidatures sera effectué dans les conditions prévues aux articles R. 2144-1 à 7 du CCP.

5.6.1 Candidature incomplète

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai de 5 jours, identique pour tous.

5.6.2 Critères de sélection

Les candidatures sont examinées et classées par le jury au vu des critères de jugement énoncés ci-dessous par ordre décroissant d'importance :

1. **Qualification et qualité du candidat ou de l'équipe candidate** (composition de l'équipe, moyens humains, matériels et financiers, qualifications professionnelles, habitude de travail en commun)
2. **Pertinence et qualité des références fournies** au regard de la nature, de la taille, du coût et des enjeux spécifiques de l'opération

5.6.3 Avis motivé du jury

Le jury est souverain pour définir ses méthodes de choix, dans le respect des conditions de la recevabilité et de sélection définies ci-avant.

Le jury formule un avis motivé sur les candidats à retenir en rapport avec les termes du présent règlement. Il consigne son débat, ses propositions et ses conclusions dans un procès-verbal des travaux du jury.

5.6.4 Processus de sélection des candidatures

Après avoir pris connaissance de l'avis motivé du jury sur les candidatures, l'acheteur dresse la liste des trois participants pressentis à participer à la deuxième phase, et de deux suppléants.

Avant l'envoi de l'invitation à concourir, le maître d'ouvrage demande aux trois candidats pressentis de confirmer leur participation au concours et de produire les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique :

- Une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois
- Une attestation de régularité sociale (URSSAF) de moins de 6 mois
- Une attestation sur l'honneur de moins de 6 mois indiquant l'emploi ou non de salariés étrangers et, dans l'affirmative, la liste des salariés étrangers, les dates d'embauche, les nationalités, le type et le n° d'ordre du titre valant autorisation de travail.
- Une attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité, avec les montants des garanties
- Une attestation d'assurance décennale en cours de validité, avec les montants des garanties

Dans le cas où le candidat a présenté des sous-traitants, il remettra les mêmes documents pour chacun de ses sous-traitants. En cas de groupement, le mandataire remettra les mêmes documents pour chacun membre du groupement et leurs éventuels sous-traitants.

Si un candidat sélectionné ne fournit pas les documents demandés dans le délai imparti, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, ou produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, sa candidature sera déclarée irrecevable et il sera éliminé.

Dans ce cas, ou en cas de désistement d'un candidat pressenti, le candidat dont la candidature a été classée immédiatement après la sienne sera sollicité pour produire les documents précités.

L'acheteur informe les candidats non retenus avant de transmettre l'invitation à concourir.

5.7 INVITATION A PARTICIPER AU CONCOURS

Après avoir arrêté définitivement la liste des participants, l'acheteur leur transmettra simultanément par voie électronique une invitation à participer au concours les informant de la date et l'heure limite de remise des prestations et de toute précision utile quant au déroulement de la deuxième phase du concours.

L'invitation à concourir précisera les modalités d'accès au dossier de consultation des participants ainsi que, le cas échéant, les adaptations et précisions qui auront été apportées au règlement de la phase projet du concours.

ARTICLE 6. DEUXIEME PHASE : REMISE DES PRESTATIONS (REGLEMENT PROVISoire)

Les modalités de remise des projets seront détaillées dans un règlement de consultation spécifique à la phase projets. Il sera accompagné d'un dossier complet qui précisera et fixera les éléments énoncés à cet article.

6.1 DOSSIER DE CONSULTATION

L'acheteur met à disposition sur le profil d'acheteur, le dossier de consultation des participants contenant les pièces suivantes :

- Le présent règlement dans sa version définitive ;
- Le programme technique détaillé de l'opération et ses annexes éventuelles ;
- Le calendrier prévisionnel de l'opération ;
- L'acte d'engagement et ses annexes ;
- Le CCAP ;
- Le CCTP ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire, précisant la répartition financière de chaque cotraitant.

6.2 VISITE DE SITE

Une visite de site sera organisée, suivie d'une séance de questions/réponses avec la maîtrise d'ouvrage.

La date sera confirmée aux candidats concernés au démarrage de la deuxième phase.

Un compte-rendu écrit reprenant l'ensemble des échanges sera établi et adressé à tous les participants via le profil d'acheteur.

6.3 QUESTIONS DES PARTICIPANTS ET RENSEIGNEMENTS PREALABLES A LA REMISE DES PROJETS

Les participants peuvent adresser leurs demandes de renseignements complémentaires et poser leurs questions au plus tard 15 jours avant la date limite de réception du dossier de projet et uniquement par la plateforme de dématérialisation de l'acheteur.

Les réponses aux questions seront publiées par l'acheteur à destination de l'ensemble des participants sur cette plateforme au plus tard 12 jours avant la date limite de réception du dossier.

Les candidats sont également informés que si le délai de réponse de la phase projet couvre la période de Noël ou la période estivale, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de neutraliser 2 semaines au cours desquelles aucune réponse aux questions déposées sur la plateforme de dématérialisation de l'acheteur ne sera apportée.

Toute demande arrivant par un autre canal que le profil d'acheteur ou au-delà du délai indiqué ci-dessus ne sera pas traitée.

6.4 PIECES A FOURNIR

Tous les documents remis seront rédigés ou traduits en langue française.

Sauf indication contraire, les prestations décrites ci-dessous **sont remises de manière anonyme**. Les participants veillent à ce que toutes les pièces fournies, graphiques comme écrites, respectent l'anonymat et ne comportent aucune mention susceptible de le rompre (y compris dans le nom informatique des fichiers).

Le niveau de conception des prestations demandées est l'**ESQUISSE +**.
Les concurrents fourniront :

A - Dans un premier sous-dossier, présenté sous forme anonyme :

1. Une lettre synthétique de présentation du projet

Une présentation libre du projet architectural, technique et environnemental (1 page A4 maximum) destinée à être remise aux membres du jury.

2. Un mémoire explicatif du projet (10 feuilles soit 20 pages A4 maximum hors pages de garde et sommaire), qui comprendra :

- Une note synthétique de présentation du projet : elle s'attachera à montrer comment les enjeux du programme, tels que perçus par les concepteurs, ont été abordés.
 - Parti architectural et fonctionnel : implantation sur la parcelle, et organisation du site, inscription du bâtiment dans son environnement urbain et paysager, parti esthétique, solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, gestion de la sécurité et confort des usagers en lien avec la qualité d'usage, qualité des ambiances intérieures...
 - Principes constructifs et solutions techniques retenues en matière de : fondations, structure, parois, couverture et principaux équipements techniques (avec justification des choix en termes de performance, confort, mise en œuvre, maintenance ou coût global), qualité environnementale du bâtiment (prise en compte des principes de bioclimatisme, ébauche des solutions énergétiques envisagées, matériaux utilisés et « stratégie » bas carbone du bâtiment...)
 - Organisation des travaux : planning prévisionnel des études et travaux (incluant les délais administratifs et de validation du maître d'ouvrage) associé à une courte note justificative soulignant les conditions de sa faisabilité, pistes d'optimisation éventuelles, etc.
- Un tableau récapitulatif des surfaces faisant apparaître les surfaces des différentes entités fonctionnelles (sur la base du tableau transmis).
- Un estimatif des travaux par grandes unités d'œuvre permettant d'explicitier la compatibilité du projet avec la part de l'enveloppe du maître d'ouvrage consacrée aux travaux (sur la base du tableau transmis).

3. Deux planches graphiques

Le projet sera présenté sur 2 planches de format **A0 portrait**, qui comporteront les éléments suivants :

- Un plan-masse ombré au 1/500e orienté nord à gauche, indiquant les principes d'aménagement des espaces extérieurs, accès, voiries et cheminements, traitement de sols extérieurs, implantation de mobilier (incluant les recharges électriques des bus) et végétation, etc. Il inclura la représentation de la toiture plutôt qu'une représentation de l'organisation intérieure du bâtiment
- Les plans intérieurs du bâtiment au 1/200e faisant apparaître les principes de structure, les espaces de circulations, les différents locaux (avec nom et surface)
- Plan global d'accessibilité et d'insertion urbaine au 1/1000e afin d'identifier les enjeux de connexion et d'accessibilité avec les voiries existantes ou en projet ainsi que l'insertion du projet au sein de la ZAE.
- Des plans ou schémas de circulation par mode avec identification aisée des circulations douces, des tracés des cheminements, des transports en commun, TAD et VL, emplacement des quais sens de circulation, aires de stationnement et retournement, flux d'accès et de sortie, identification des sens de circulation incluant rampe, point de contrôle d'accès éventuelles, gestion des points de conflits (croisements...)
- 4 façades ombrées au 1/200e
- 2 coupes significatives (longitudinale et transversale) au 1/200e permettant d'apprécier l'intégration des volumes par rapport au site et le fonctionnement interne

- 1 perspective du projet permettant d'apprécier le projet vu depuis l'avenue d'Aix-Les-Bains et le giratoire (RD1201) : voir image ci-dessous



- 2 vues : 1 vue permettant d'apprécier l'ambiance de la zone des quais de bus/point d'information et 1 vue permettant d'apprécier les ambiances intérieures de l'ouvrage.

Les plans devront être facilement lisibles par des néophytes.

4. Vidéo immersive

Le titulaire réalisera une vidéo de présentation du projet destinée à être utilisée dans le cadre du concours d'architecture et lors des présentations du projet par la maîtrise d'ouvrage. La vidéo sera produite à partir de la maquette numérique du projet et/ou de tout autre moyen de représentation permettant d'obtenir un rendu architectural réaliste et qualitatif.

Le candidat présentera en un paragraphe, dans son mémoire méthodologique, les moyens humains, techniques et organisationnels mobilisés pour cette prestation.

La vidéo devra être livrée lors de la remise de l'offre, dans les caractéristiques minimales suivantes :

- **durée indicative : 60 à 90 secondes maximum ;**
- **résolution minimale : 4K UHD (3840 × 2160 pixels) ;**
- **format d'image : 16 : 9 ;**
- **format de livraison : MP4 ;**
- absence de filigrane, logo ou élément graphique entravant la notion d'anonymat et non validé par la maîtrise d'ouvrage.

La vidéo devra comporter une succession de séquences permettant notamment de présenter :

1. L'insertion du parking dans son environnement, les usages et le fonctionnement général de l'ouvrage ;
2. Les vues extérieures et les principales façades ;
3. Adressage et gestion des différents accès par modes ;
4. Le pôle bus : quais d'attente, espace d'information, zone de régulation ;
5. Les cheminements extérieurs et espaces dédiés aux piétons et cycles ;
6. Les ambiances intérieures, notamment la lumière, les matériaux, les couleurs, les transparences et les volumes.

Les mouvements de caméra, cadrages, niveaux de détail, éclairages et ambiances devront être définis en cohérence avec le parti architectural du projet. Les effets spéciaux, colorimétriques ou de lumières ne devront pas biaiser l'appréciation du projet et sa conformité avec la réalité.

Le titulaire remettra également, sur demande de la maîtrise d'ouvrage, les fichiers sources nécessaires à la réutilisation ou à l'adaptation des séquences produites.

- **Maquette numérique – Format IFC**

Le titulaire remettra une **maquette numérique du projet au format IFC**, exploitable indépendamment du logiciel auteur utilisé pour sa production.

La maquette devra être exportée dans un format **IFC4.3** (ISO 16739-1 : 2024).

La maquette devra être structurée de manière cohérente et permettre notamment d'identifier les principaux éléments constitutifs du projet : niveaux, locaux et espaces, éléments de structure, façades, murs, planchers, rampes, escaliers, circulations, quais, aménagement paysager, voirie etc.

Les objets devront, autant que possible, être renseignés avec leurs propriétés et classifications permettant leur identification et leur exploitation dans un environnement BIM.

La maquette devra respecter :

1. la structuration par niveaux et zones du projet ;
2. les coordonnées et le système de géoréférencement définis pour l'opération ;
3. les unités et conventions de modélisation du projet ;
4. une nomenclature cohérente et simplifiée des objets et éléments ;
5. une absence de doublons, d'objets non nécessaires ou d'éléments non rattachés à la structure du projet.

Le titulaire fournira également le **fichier natif de la maquette**, dans le format du logiciel auteur utilisé. Une vérification de l'intégrité de l'export IFC devra être réalisée avant remise.

- **Remise des fichiers**

Les fichiers définitifs seront remis à la maîtrise d'ouvrage via un espace de dépôt numérique ou une plateforme définie par celle-ci.

Les livrables seront organisés selon une arborescence et une nomenclature de fichiers définies en accord avec la maîtrise d'ouvrage.

La remise comprendra a minima :

- la vidéo finale au format MP4 ;
- la maquette numérique au format IFC ;
- le fichier natif de la maquette.

La maîtrise d'ouvrage se réserve la possibilité de demander une nouvelle exportation ou correction des fichiers en cas de défaut d'ouverture, d'intégrité ou d'interopérabilité des livrables.

B – Dans un deuxième sous-dossier contenant les pièces relatives à la proposition d'honoraires (ce dossier n'est pas concerné par l'obligation d'anonymat ; il ne sera pas communiqué au jury) :

1. **L'acte d'engagement et ses annexes, complétés**
2. **La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), complétée et précisant la répartition financière pour chaque cotraitant**
3. **Un RIB**

6.5 FORME ET PRESENTATION DES PRESTATIONS

Les prestations sont remises par voie dématérialisée sous réserves des prestations définies à l'article 6.5.2 du présent règlement qui sont remises sur support physique.

6.5.1 Prestations dématérialisées

Les documents seront remis aux formats suivants :

Prestations	Formats demandés
Lettre synthétique	Document au format *.pdf
Mémoire explicatif	Document au format *.pdf
	Tableau de surfaces renseigné au format *.xls
	Estimatif de travaux renseigné au format *.xls
Planches graphiques A0	Document A0 au format *.pdf
	Cahier de réductions A3 au format *.pdf

	(1 à 2 éléments graphiques par page)
	Fichiers au format *.dwg
Vidéo de projet	Fichier au format *.mp4
Maquette virtuelle en 3D	Fichiers au format natif et format *.IFC

NOTE : La mention éventuelle des dimensions (A4, A3, A0...) correspond à la possibilité que souhaite avoir le maître de l'ouvrage d'imprimer si nécessaire les documents, et non à une remise sur support physique.

Une attention particulière devra être portée par les candidats à l'anonymisation des documents, notamment leurs « propriétés/métadonnées »

6.5.2 Prestations sur support physique

En complément de l'envoi dématérialisé, les participants remettront :

- Les 2 planches graphiques au format A0 portrait **sur support rigide et léger** (pour affichage)
- Les 2 planches graphiques au format A3 portrait **sur papier** (pour analyse)

Ces prestations matérialisées **anonymes** devront être remises contre récépissé ou adressées par voie postale au secrétariat du concours à l'adresse suivante :

Communauté d'Agglomération du Grand Annecy
46 avenue des îles. BP 90270 74007 Annecy cedex.
Horaires d'ouverture :
Lundi au Jeudi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le pli mentionnera à l'extérieur l'intitulé du marché et à **l'intérieur uniquement** l'identité du candidat. Il devra parvenir avant les date et heure limites fixées pour la remise du dossier projet. Les plis qui parviendraient après cette date seront irrecevables et de fait n'ouvriront pas droit au versement de la prime prévue à l'article 6.10.

Les plis seront acheminés sous la seule responsabilité des concurrents, l'organisateur du concours ne pourra être tenu pour responsable du dépassement du délai de remise des projets.

6.6 DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DU DOSSIER PROJET

La date de remise du dossier projet est provisoirement fixé fin novembre. Elle sera confirmée aux candidats concernés au démarrage de la deuxième phase.

Les éléments du deuxième sous-dossier relatif à la proposition d'honoraires feront l'objet d'une date limite de remise différée d'une quinzaine de jours.

6.7 ORGANISATION DE L'ANONYMAT – SECRETARIAT DE CONCOURS

L'acheteur a désigné le Service Commun de la Commande Publique de la Communauté d'Agglomération du Grand Annecy en charge :

- D'assurer la réception et l'enregistrement des dossiers ;
- De vérifier l'absence de mentions susceptibles de violer l'anonymat dans les dossiers de projet, et si nécessaire de prendre toute mesure appropriée pour rendre effectif cet anonymat ;
- D'attribuer un code à chaque équipe, de l'apposer sur les supports physiques et les dossiers numériques ;
- De mettre les dossiers de projet à disposition du jury ;
- De conserver confidentiellement toutes les pièces nominatives jusqu'à l'issue des travaux du jury (notamment les pièces relatives à la proposition d'honoraires) ;
- D'assurer, durant toute la phase où le concours est anonyme, les demandes de renseignements et de pièces complémentaires auprès des participants.

Toute violation de la règle de l'anonymat par un participant qui ne peut pas être supprimée par l'acheteur entraînera la non-conformité du dossier de projet et conduira à son élimination par le jury.

L'anonymat sera levé après le classement des projets par le jury et l'établissement de son procès-verbal.

6.8 EVALUATION DES PROJETS

A échéance du délai fixé, les projets seront examinés et classés par le jury au vu des critères de jugement énoncés ci-dessous par ordre décroissant d'importance :

1. **Qualité de la réponse au programme.** Elle sera appréciée au regard notamment des paramètres suivants :
 - Qualité de la réponse architecturale, appréciée au regard de la relation au site, de l'insertion urbaine dans la ZAE et paysagère, de son esthétique générale, de ses qualités d'usage et de circulation ;
 - Proposition fonctionnelle en adéquation avec le programme en termes notamment de maîtrise des dimensionnements, qualité d'organisation, garantie du confort et de la sécurité des usagers, respect des attentes fonctionnelles et techniques ;
 - Qualité de l'approche technique et environnementale, facilité d'entretien et de maintenance.
2. **Compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux.**
3. **Calendrier de l'opération** (délais d'études, délais de réalisation et moyens mis en œuvre pour un objectif de mise en service en fin 2030).

6.9 EXAMEN DES PROJETS PAR LE JURY

Le jury analyse d'abord la conformité administrative et formelle du dossier de projet remis par les participants au regard des exigences du règlement de concours.

Il procède ensuite à l'évaluation des projets d'après les critères fixés dans l'avis de concours et détaillés à l'article 6.8 du présent règlement.

Un procès-verbal, signé par ses membres, est établi. Il comporte :

- Le classement des projets ;
- Les observations du jury sur les projets ;
- Ses propositions sur le versement de la prime aux participants ;
- Le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L'anonymat est levé après la signature de ce procès-verbal complet.

6.10 PROPOSITION DU JURY SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME

Conformément à l'avis de concours, chaque candidat admis à concourir ayant remis des prestations conformes au programme et au règlement de concours se verra attribuer une prime de **37 000€ HT**.

En application de l'article R. 2172-4 du CCP, sur proposition du jury, la prime :

- Ne pourra être supprimée qu'en l'absence de prestations ou si les prestations remises sont inappropriées, c'est-à-dire sans rapport avec l'objet du concours et manifestement pas en mesure de répondre sans modification substantielle aux besoins et aux exigences de l'acheteur ;
- Pourra faire l'objet d'un abattement :
 - Si le dossier de projet décrit à l'article 6.4 du présent règlement est incomplet ;
 - Si les prestations remises caractérisent un projet inacceptable, soit parce que l'acheteur ne serait pas en mesure de financer sa réalisation, soit parce qu'il contrevient manifestement à la législation en vigueur, sans modification substantielle ;
 - Si les prestations remises ne sont que partiellement conformes au programme et qu'il serait manifestement impossible, sans modifications substantielles, de les adapter lors d'un élément de mission ultérieur pour les rendre conformes.

6.11 DIALOGUE EVENTUEL AVEC LES PARTICIPANTS

Conformément à l'article R. 2162-18 du CCP, si le jury a consigné des questions et/ou des demandes d'éclaircissement dans le procès-verbal, un dialogue est établi avec le ou les participants concernés.

Le dialogue pourra se dérouler dans le cadre d'une réunion en présence des membres du jury et des représentants des équipes participantes, ou par écrit par voie d'échanges dématérialisés. Aucune prestation supplémentaire ne sera produite dans le cadre de ce dialogue.

En cas de dialogue, un procès-verbal complémentaire retrace les questions et réponses apportées par les candidats au jury. Ces éléments ne modifient pas le classement qu'il a établi.

6.12 DESIGNATION DU LAUREAT

À l'issue des phases précédentes, l'acheteur prend connaissance des documents relatifs à la proposition d'honoraires. Il choisit le ou les lauréats du concours au vu des éléments suivants :

- Le classement des projets par le jury, et les observations de celui-ci ;
- Le cas échéant, les éléments apportés dans le cadre du dialogue prévu à l'article 6.11 ;
- Le coût global estimé du projet et la proposition d'honoraire.

L'acheteur informe les participants non lauréats en précisant :

- Le classement des projets établis par le jury ;
- Le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l'acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l'avis de concours ou à ne pas la verser.

Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréats.

ARTICLE 7. VERSEMENT DE LA PRIME

La prime est versée par l'acheteur aux participants sur proposition du jury. Les participants peuvent faire parvenir leur demande de paiement dès qu'ils sont informés par l'acheteur des résultats du concours ou à compter de la publication de l'avis de résultat de concours.

Le règlement de la prime s'effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public de facturation Chorus Pro :

- Identifiant SIRET de l'acheteur nécessaire dans le portail Chorus Pro : 20006679300122
- Code service : 6220

Les délais de paiement sont conformes aux dispositions des articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du CCP.

La rémunération de l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

ARTICLE 8. REMISE DE L'OFFRE ET NÉGOCIATION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

En application de l'article R. 2122-6 du CCP, l'acheteur engage la négociation du marché de maîtrise d'œuvre avec le ou les lauréats. Cette négociation porte sur les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre, à l'exclusion de toute remise de nouvelles prestations.

À l'issue des négociations, un projet est retenu à titre provisoire en attendant que l'attributaire produise, si besoin, de nouvelles versions à jour des documents déjà transmis au titre de l'article 5.6.4 :

- Une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois
- Une attestation de régularité sociale (URSSAF) de moins de 6 mois

- Une attestation sur l'honneur de moins de 6 mois indiquant l'emploi ou non de salariés étrangers et, dans l'affirmative, la liste des salariés étrangers, les dates d'embauche, les nationalités, le type et le n° d'ordre du titre valant autorisation de travail.
- Une attestation d'assurance en responsabilité civile en cours de validité, avec les montants des garanties
- Une attestation d'assurance décennale en cours de validité, avec les montants des garanties

L'attributaire devra également, si ce n'est déjà fait, transmettre l'acte d'engagement signé par le biais d'un certificat de signature électronique ou une version originale manuscrite.

L'acheteur informe, le cas échéant, les lauréats non retenus et envoie à publication un avis d'attribution selon les modalités définies à l'article R. 2183-1 du CCP et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché.

ARTICLE 9. DROIT DE PUBLICITE ET DE REPRESENTATION DES PROJETS

Sous réserve du droit moral du Maître d'œuvre, le présent marché sera interprété comme donnant les droits les plus larges au Maître d'ouvrage pour utiliser l'Œuvre du Maître d'œuvre (tel que défini par l'article 22 du CCAG-MOE).

En cas de doute, il sera interprété en faveur du Maître d'ouvrage.

En conséquence, le Maître d'œuvre cède par les présentes le droit exclusif de construire un édifice en exécution de ses plans, études, avant-projets, croquis, maquettes..., ainsi que d'apporter toute modification à un tel édifice en vue de l'adapter aux besoins de tout occupant.

Pour les besoins du présent article, tout édifice ainsi réalisé ainsi que les plans, études, avant-projets, croquis, maquettes..., sont dénommés ensemble "l'Œuvre".

Le Maître d'œuvre cède en outre au Maître d'ouvrage, à titre exclusif, le droit de reproduire, dupliquer, imprimer l'Œuvre, en noir et blanc ou en couleur, sur tous supports, papiers ou autres, connus ou non encore connus, le droit d'adjoindre à l'Œuvre tout élément graphique tel que logo, signe distinctif..., le droit d'utiliser les reproductions de l'Œuvre, quelles qu'elles soient, aux fins de réalisation, de publication, de diffusion, d'édition et de réédition de tout ouvrage technique, professionnel ou non, de cartes postales..., quels qu'en soient le format, le mode de publication et de diffusion, la qualité d'édition et sans limitation de tirage y compris les droits dérivés ou secondaires.

Par l'exploitation des droits dérivés et secondaires, on entend notamment l'utilisation, la reproduction et l'exploitation des éléments de l'Œuvre en vue de la fabrication de produits, objets ou articles destinés à être mis en circulation et notamment, matériel publicitaire et promotionnel, œuvres des arts graphiques et plastiques, vêtements, vaisselle, souvenirs...

Enfin, le Maître d'œuvre cède au Maître d'ouvrage, à titre non exclusif, le droit de représenter, de diffuser et d'exploiter l'Œuvre par tout moyen et notamment par télédiffusion (au sens de l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle), en ce compris la radiodiffusion, transmission satellite, câblodistribution - initiale ou secondaire, active ou passive - par projection publique et par transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée, et par tout autre moyen connu ou non encore connu.

La présente session est consentie par le Maître d'œuvre pour le territoire du monde entier et pour la durée de propriété littéraire et artistique sur l'Œuvre.

De son côté, le Maître d'œuvre s'interdit de commercialiser l'Œuvre par voie de modèles types de construction au sens de la loi sur l'architecture.

La présente session est réputée rémunérée forfaitairement par les honoraires versés au Maître d'œuvre au titre du présent marché.

Le nom et la qualité du Maître d'œuvre devront figurer sur toutes les reproductions de l'Œuvre, sauf instruction en sens contraire du Maître d'œuvre.

ARTICLE 10. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur lors de ce concours sont réalisés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD). Ils ont pour finalité d'assurer le bon déroulement du concours, de permettre à l'acheteur de procéder à l'analyse des candidatures et de communiquer avec les candidats.

Les destinataires exclusifs de ces données sont les personnes en charge de la mise en œuvre du concours ainsi que les membres du jury. En aucun cas, l'acheteur ne peut communiquer ces données à des tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnes chargées de suivre l'exécution de la procédure.

Les données collectées lors du dépôt des candidatures et des projets seront conservées pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de signature du marché public de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose à tout moment d'un droit d'accès à ses données, d'un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier, d'un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d'un droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel, d'un droit à l'effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le concernant et d'un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d'en disposer.

La demande relative à l'exercice de ces droits s'effectue par courrier auprès du délégué à la protection des données personnelles (DPO) désigné par l'acheteur :

Grand Annecy
46, avenue des Iles
BP 90270 – 74007 ANNECY - Cedex

ARTICLE 11. VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Tribunal administratif de Grenoble

2 Place de Verdun - BP 1135

38022 Grenoble Cedex

tél. : 04 76 42 90 00

greffe.ta-grenoble@juradm.fr

<http://grenoble.tribunal-administratif.fr>

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.